

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

19. Konu — Şartlı Muafiyet ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri

Kısa Soru-Cevap · 50 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 19 — Şartlı Muafiyet ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri

Kaynak: 19-ŞARTLI M VE E.E.G.R.docx (GK m.79–83; GY m.308–327, 350, 355, 396). ★ işareti sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Şartlı Muafiyet Düzenlemesi ve EEGR Kavramları (GK m.79)

#	Soru	Cevap
1	Kanuna göre "şartlı muafiyet düzenlemesi" hangi rejimlerin uygulanmasını ifade eder? ★ 2022, 2023, 2024	Serbest dolaşımda olmayan eşyaya transit, antrepo, şartlı muafiyet sistemi kapsamında dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerinin uygulanması. (GK m.79/1-a)
2	Hariçte işleme, ihracat rejimi ve geri ödeme sistemli dahilde işleme şartlı muafiyet düzenlemesi sayılır mı? ★ 2022, 2023, 2024	Hayır. Sayım sınırlıdır: dahilde işleme yalnızca şartlı muafiyet sistemi kapsamında olduğunda sayılır; hariçte işleme ve ihracat listede yer almaz. (GK m.79/1-a)
3	Kanuna göre "ekonomik etkili gümrük rejimi" hangi rejimlerdir?	Antrepo, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme, geçici ithalat ve hariçte işleme. (GK m.79/1-b)
4	Transit rejimi ekonomik etkili gümrük rejimi midir? ★ 2021, 2022	Hayır. Transit bir şartlı muafiyet düzenlemesidir; ekonomik etkili gümrük rejimleri arasında sayılmaz. (GK m.79/1)
5	"İthal eşyası" deyimini neyi ifade eder?	Şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşya ile geri ödeme sistemli dahilde işlemede m.118'deki işlemlere tabi tutularak serbest dolaşıma giren eşya. (GK m.79/2)
6	"Değişmemiş eşya" ne demektir?	Dahilde işleme veya gümrük kontrolü altında işleme çerçevesinde hiçbir şekilde işçilik görmemiş ithal eşyası. (GK m.79/3)

İzin, Teminat, Sona Erme ve Devir (GK m.80–83)

#	Soru	Cevap
7	Dahilde işleme ve hariçte işleme rejimlerinin usul ve esaslarını kim belirler?	Cumhurbaşkanı. (GK m.80/1)
8	Ekonomik etkili rejim kullanım izinleri ile antrepo işletme izni hangi hallerde verilir?	Gerekli taahhütname ve teminatların verilmesi ve gümrük idarelerinin idari düzenlemelerinin rejimden hedeflenen ekonomik amaçlarla orantılı olması halinde (rejime özel hükümler saklı). (GK m.80/2)
9	İzin hak sahibinin izin verildikten sonraki bildirim yükümlülüğü nedir?	İznin devamını veya içeriğini etkileyebilecek her türlü gelişmeyi ilgili mercilere bildirmek. (Rejimin kullanım şartları izinde belirtilir.) (GK m.81/1; GY m.313/3)
10	Eşyanın şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulması hangi şarta bağlıdır?	Eşya için tahakkuk edebilecek her türlü gümrük vergilerine karşılık teminat verilmesi şartına. (GK m.81/2)
11	Şartlı muafiyet eşyasından elde edilen ve özel ekonomik değer taşıdığı tespit edilen eşya hangi statüdedir?	Aynı rejime tabi tutulmuş sayılır. (GK m.81/3)

#	Soru	Cevap
12	Ekonomik etkili bir şartlı muafiyet düzenlemesi ne zaman sona erer?	Rejimdeki eşyaya, eşdeğer eşyaya veya işlenmiş ürünlere gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanım tayin edildiğinde. (GK m.82)
13	Rejim öngörülen şartlar altında sona ermezse gümrük idaresi nasıl işlem yapar?	Onbirinci Kısımındaki cezai hükümlere göre. (GK m.82)
14	Ekonomik etkili rejim hak sahibinin hak ve yükümlülükleri devredilebilir mi?	Evet; yönetmelikteki usul ve esaslara göre rejimden yararlanma koşullarını taşıyan kişilere. Yeni hak sahibi de aynı koşulları taşıyan diğer kişilere devredebilir. (GK m.83)

EEGR Tanımları (GY m.308)

#	Soru	Cevap
15	İşlem görmüş ürün ile işlem görmüş asıl ürün nasıl tanımlanır? ★ 2025	İşlem görmüş ürün: işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünler; asıl ürün: rejim kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünler. (GY m.308/1-c, ç)
16	İşlem görmüş ikincil ürün nedir? ★ 2025	İşleme faaliyetleri sonucunda, işlem görmüş asıl ürün dışında zorunlu olarak elde edilen ürünler. (GY m.308/1-d)
17	Kıymet ölçme yöntemi ile miktar ölçme yöntemi neye göre hesaplanır?	Kullanılan ithal eşya oranı; kıymet ölçmede işlem görmüş ürünlerin değerine, miktar ölçmede ithal eşya miktarına göre hesaplanır. (GY m.308/1-ğ, h)
18	Üçgen trafik nedir? ★ 2021	Gümrük idarelerinden sadece birinin TGB'de olması kaydıyla, rejime giriş gümrük idaresi ile rejimi kapatan gümrük idaresinin farklı olduğu durum. (GY m.308/1-l)
19	Verimlilik oranı nedir? ★ 2025	Belirli miktardaki ithal eşyasının işlenmesi sonucu elde edilen işlenmiş ürünlerin miktarı veya yüzde oranı. (GY m.308/1-m)

İzin Başvurusu ve Başvuru Mercii (GY m.309–310)

#	Soru	Cevap
20	Ekonomik etkili rejim izin başvurusu esas olarak nasıl yapılır?	Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla. (GY m.309/1)
21	İzin başvurusu hangi hallerde normal usulde gümrük beyanıyla yapılabilir?	DİR'de ekonomik koşulların yerine getirileceğinin varsayıldığı durumlarda (eşdeğer eşya başvuruları hariç); geçici ithalatta ATA ve CPD karneleri kullanıldığında; HİR'de ticari nitelikte olmayan eşyanın tamiratında. (GY m.309/3)
22	Hangi rejimlerde izin başvurusu sözlü beyanla da yapılabilir?	Geçici ithalat ve dahilde işleme rejimlerinde (m.311/2'deki belgenin ibrazı şartıyla). Geçici ithalatta ayrıca m.177/1'deki herhangi bir tasarruf yoluyla da başvurulabilir. (GY m.309/4–5)
23	Antrepo, dahilde işleme ve GKAI rejimlerinde izin başvurusu hangi idareye yapılır?	Antrepoda: antreponun denetimi altında bulunacağı idareye. DİR ve GKAI'de: eşyanın geldiği yetkili idareye veya işleme yerine en yakın yetkili idareye. (GY m.310/1-a, b)

#	Soru	Cevap
24	Geçici ithalat ve hariçte işlemede izin başvurusu nereye yapılır; hangi başvurular Müsteşarlığa yapılır?	Gİ: eşyanın geldiği veya kullanılacağı yere en yakın yetkili idareye; HİR: yetkili gümrük idaresine. GK m.129/2'deki eşya ile ekonomik etkisi olmayan özel bir durumda getirilen eşya için Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü). (GY m.310/1-c, d)

Ekonomik Koşullar (GY m.312)

#	Soru	Cevap
25	Ekonomik etkili rejim kullanım izinleri ekonomik koşullar incelenmeden verilebilir mi?	Hayır. DİR, GKAİ ve HİR'de ekonomik koşulların yerine getirilmiş addedildiği hükümler saklıdır. (GY m.312/1)
26	Dahilde işlemede ekonomik koşullar hangi özel kriterlere göre incelenir?	Aynı kalite ve teknik özellikte ülke içi üretimin olmayışı; ithal ve yerli eşya arasındaki fiyat farklılıkları; sözleşmeden doğan yükümlülükler (ek-57). (GY m.312/2)
27	Gümrük kontrolü altında işlemede ekonomik koşulların incelenmesinde ne belirlenmelidir?	Ülke dışı kaynakların kullanımının ülke içinde bir işleme faaliyeti yaratacağı veya işleme faaliyetinin devamlılığının sağlanacağı. (GY m.312/3)
28	Hariçte işlemede ekonomik koşullar incelenirken neler belirlenmelidir?	Ülke dışında işlemenin ülke içinde işleme yapanlara ciddi bir zarar vermeyeceği; işlemenin ülke içinde yapılmasının ekonomik olmadığı ya da teknik nedenler veya sözleşme yükümlülükleri nedeniyle uygun olmadığı. (GY m.312/4)

İzne İlişkin Süreler ve Belgelerin Saklanması (GY m.315–318)

#	Soru	Cevap
29	İzin kararı veya ret gerekçesi başvuru sahibine hangi sürede bildirilir?	Başvurunun ya da istenen ek bilgi-belgenin kayda girdiği tarihten itibaren antrepo rejiminde 60 gün, diğer rejimlerde 30 gün içinde. (GY m.315/1)
30	Hangi rejimde geriye dönük izin verilemez?	Antrepo rejiminde. Diğerlerinde Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gümrük idarelerince geriye dönük izin verilebilir. (GY m.317/1)
31	İzin başvuruları ve ekleri ne kadar süre, hangi tarihten itibaren saklanır?	Beş yıl; antrepo izninde iznin iptal edildiği/geri alındığı, diğer izinlerde iznin sona erdiği takvim yılı sonundan itibaren (ret/fesih/iptalde de ilgili takvim yılı sonundan beş yıl). (GY m.318)

Ticaret Politikası Önlemleri (GY m.319)

#	Soru	Cevap
32	Serbest dolaşıma girişte öngörülen ticaret politikası önlemleri EEGR'ye girişte uygulanır mı?	Hayır; eşyanın rejime girişinde ya da rejime tabi olduğu süre zarfında uygulanmaz. (GY m.319/1)
33	TGB'ye girişte öngörülen ticaret politikası önlemleri EEGR'ye tabi eşyaya uygulanır mı?	Evet; eşya ekonomik etkili rejimlere tabi tutulsa da uygulanır. (GY m.319/2)

#	Soru	Cevap
34	Hariçte işlemeyi müteakip serbest dolaşıma girişte hangi eşyaya ticaret politikası önlemleri uygulanmaz?	GK m.18–19 uyarınca Türk menşei koruyan; standart değişim sistemi dahil tamir gören; GK m.116'ya uygun daha ileri işlemeye tabi tutulan eşya. (GY m.319/4)

Nakil ve Devir (GY m.320)

#	Soru	Cevap
35	Hangi durumda nakil mümkün değildir?	Eşyanın çıkış veya varış yerinin B tipi antrepo olması halinde. (GY m.320/2)
36	Aynı izindeki yerler arasında ve rejime giriş idaresinden tesise nakil nasıl yapılır?	Aynı izinde belirtilmiş yerler arasında herhangi bir gümrük işlemi gerekmeksizin; rejime giriş idaresinden tesise veya kullanım yerine rejime giriş beyanı kapsamında. (GY m.320/3–4)
37	Yeniden ihracat amacıyla çıkış idaresine nakledilen eşyada rejim ne zaman kapatılabilir?	Nakil rejim kapsamında yapılabilir; eşya TGB'yi terk etmediği sürece rejim kapatılamaz. (GY m.320/5)
38	EEGR'ye tabi eşyanın bir hak sahibinden diğerine devri nasıl gerçekleşir? ★ 2025	Yalnızca devralan hak sahibinin kayıt yoluyla beyan izni kapsamında eşyayı ilgili rejime tabi tutmasıyla; geçici ithalatta ayrıca normal usulde yazılı gümrük beyanıyla da. (GY m.320/6–7)
39	Devralan kişi hangi anda eşyayı rejime tabi tutma yükümlülüğü altına girer? ★ 2025	Eşyayı teslim almakla. (GY m.320/8)
40	Transitte yüksek riskli belirlenen eşyanın EEGR kapsamındaki naklinde hangi teminat hükümleri uygulanır?	Transit rejimindeki teminat hükümleri. (GY m.320/9)

Kayıtlar, Verimlilik Oranı ve Faiz (GY m.321–323)

#	Soru	Cevap
41	Rejime ilişkin kayıtları kim tutmak zorundadır?	Antrepoda antrepo işleticisi; DİR, HİR ve GKAI'de izin hak sahibi veya işleme faaliyetini yapan kişi (geçici ithalat hariç). Gümrük idaresi mevcut hesapları kayıt olarak onaylayabilir. (GY m.321/1)
42	Verimlilik oranı nasıl ve nerede belirlenir?	Yöntem izin belgesinde belirlenir; mümkün olduğunca üretim veya teknik verilere, bunlar yoksa aynı tür işleme faaliyetine ait verilere dayanır. Ek-59'daki eşyada standart verimlilik oranları uygulanır. (GY m.322)
43	Hangi rejimlerde gümrük yükümlülüğü doğarsa faiz tahsil edilir; oranı nedir?	Geçici ithalat ve dahilde işleme; ithalat vergilerine ilave olarak GK m.207'ye göre gecikme zammı oranında faiz. Örneğin teminat nakit alınmışsa veya yükümlülük GK m.194 uyarınca doğmuşsa faiz uygulanmaz. (GY m.323)

Rejimin Kapatılması ve Bilgi Formları (GY m.324–327)

#	Soru	Cevap
44	Eşya bir izin kapsamında birden fazla beyannameye konu olursa şartlı muafiyet sisteminde rejim hangi beyan için kapatılmış sayılır?	İlk önce yapılan beyan kapsamındaki ithal eşyası için. (HİR ve geri ödeme sistemli DİR'de işlem görmüş ürünler ilk beyandaki eşyadan elde edilmiş sayılır.) (GY m.324/1)
45	Rejimin kapatılması için hangi sürede ve nereye başvurulur?	İzindeki süre içinde veya sürenin bitiminden itibaren en geç: şartlı muafiyet sistemli DİR'de 3 ay, GKAI'de 1 ay; denetleyici gümrük idaresine. (GY m.325/1)
46	Süresinde rejim kapatma başvurusu yapılmazsa ne olur?	Denetleyici gümrük idaresi rejimi re'sen kapatabilir. (GY m.325/2)
47	Bilgi formları hangi rejimlerde kullanılır?	INF 8 antrepo (elleçleme öncesi); INF 1, 9, 5, 7 dahilde işleme (INF 7 geri ödeme sistemi); INF 6 geçici ithalat (yer değiştirmiş eşya); INF 2 hariçte işleme (üçgen trafik). (GY m.327/1)

Dahilde İşlemeye İlişkin Ek Hükümler (GY m.350, 355)

#	Soru	Cevap
48	Şartlı muafiyet sistemi izni ile geri ödeme sistemi izni hangi durumlarda verilebilir?	Şartlı muafiyet: işlem görmüş asıl ürünlerin ihraç edilmesi amacının bulunduğu durumlarda, işlenecek bütün eşya için. Geri ödeme: ihraç edilmesi imkanının bulunduğu ve GK m.117 şartlarına uyulması halinde. (GY m.350/1)
49	Eşdeğer eşyanın işleme faaliyetlerinde kullanımı rejime giriş işlemlerine tabi midir?	Hayır, rejime giriş işlemlerine tabi değildir. (GY m.355/1)
50	Rejimin kapatılmasına yönelik beyanın kabulünde eşdeğer eşya ve ithal eşyası hangi statüde kabul edilir?	Eşdeğer eşya ve bundan elde edilen ürünler serbest dolaşımda olmayan, ithal eşyası serbest dolaşımda bulunan eşya kabul edilir. (GY m.355/2)

Sık Karıştırılanlar

Transit şartlı muafiyet düzenlemesidir ama EEGR değildir; hariçte işleme EEGR'dir ama şartlı muafiyet düzenlemesi değildir. Antrepo, GKAI ve geçici ithalat ikisinde de yer alır.

Şartlı muafiyet düzenlemesinde dahilde işleme yalnızca **şartlı muafiyet sistemi** kapsamındadır; **geri ödeme sistemli DİR** ve **ihracat rejimi** şartlı muafiyet düzenlemesi **değildir**.

İzin kararı bildirimi: **antrepo 60 gün, diğer rejimler 30 gün**. Belgeler **5 yıl** saklanır (takvim yılı sonundan). **Geriye dönük izin** antrepoda **verilemez**.

Kapatma başvurusu: şartlı muafiyet sistemli **DİR 3 ay, GKAI 1 ay**; başvuru **denetleyici** gümrük idaresine; süresinde yapılmazsa **re'sen** kapatılabilir.

Nakil: çıkış/varış yeri **B tipi antrepo** ise **mümkün değil**; nakil-devir şartları izinde belirtilir (**geçici ithalat hariç**). Devirde devralan, eşyayı **teslim almakla** rejime tabi tutma yükümlülüğü altına girer.

Kıymet ölçme = işlem görmüş ürünlerin **değerine**, **miktar ölçme** = **ithal eşya miktarına** göre. **İkincil ürün** = asıl ürün dışında **zorunlu olarak** elde edilen; **verimlilik oranı** = işlenmiş ürünlerin **miktarı veya yüzde oranı**.

Şartlı muafiyet sistemi izni: ihraç **amacı**; geri ödeme sistemi izni: ihraç **imkanı** + GK m.117 şartları. Faiz yalnızca **geçici ithalat ve DİR'de, gecikme zammı** oranında; teminat **nakit** alınmışsa uygulanmaz.

Üçgen trafik: idarelerden **yalnız biri TGB'de**, rejime giriş ve rejimi kapatan idareler **farklı**.

